

1500477-29.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Pares Andreucci

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS ROBERTO PIRES DE ABREU

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

MARCOS ROBERTO PIRES DE ABREU, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia 03 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

3ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campo, 55, Piracicaba - SP - cep 13417-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500477-29.2022.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500477-29.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS ROBERTO PIRES DE ABREU

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

MARCOS ROBERTO PIRES DE ABREU, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia 03 de abril de 2022, por volta de 08h50min, na Rua Sapucaia, bairro Mario Dedini, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, trazia consigo, sem autorização e para fins de venda ou entrega, de

qualquer forma, a consumo de terceiros, 69 (sessenta e nove) porções de cocaína, em sua formulação vulgarmente apelidada de "crack", com peso líquido de 6,9g (seis gramas e nove decigramas), 33 (trinta e três) invólucros, do tipo "Eppendorf", contendo cocaína, com peso líquido de 6,6g (seis gramas e seis decigramas) e 25 (vinte e cinco) porções de "Cannabis sativa L", popularmente conhecida como "maconha", com peso líquido de 15,0g (quinze gramas), substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica.

Regularmente notificado para responder à acusação por escrito (fls. 98), foi apresentado pelo réu defesa preliminar de fls. 105/107.

A denúncia foi recebida em 30/05/2022 (fls. 116), sendo o réu citado (fls. 102). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns, sendo o réu interrogado em seguida.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais.

É o breve relatório.

DECIDO.

Trata-se de crime de tráfico de entorpecente.

A ação é procedente.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, pelas fotografias de fls. 14/15, pelo laudo de constatação provisória de fls. 16/19, pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 80/83, bem como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria é certa, bem como a intenção de fornecimento da droga a consumo de terceiros.

O réu, na fase policial, informou que na data dos fatos fazia quatro dias que estava morando na rua e usando drogas. Como seu dinheiro acabou, uma pessoa que desconhece lhe ofereceu algumas porções de drogas para vender, sendo que a cada cinco porções vendidas, ganharia uma. Não conhecia a pessoa que o acompanhava no momento da abordagem policial, sendo que estavam somente conversando (fls. 04).

Em juízo, afirmou que no dia dos fatos foi ao local dos fatos, onde passou a noite comprando e usando drogas. Pela manhã, foi buscar mais drogas, momento em que chegou a viatura o vendedor lhe entregou a droga e correu. Correu também e foi abordado, entregando a droga que comprou. A pochete foi trazida e disse que era do rapaz que fugiu, mas disseram que seria sua.

comprou dez porções de crack e vinte porções de cocaína, pagando R\$ 200,00 pela droga, sendo que devia R\$ 20,00. Saiu de casa com R\$ 400,00. Não prestou depoimento na delegacia.

A mudança de versão do acusado, no entanto, restou isolada nos autos.

A policial militar Leticia Aparecida Ribeiro de Moraes esclareceu que estava em patrulhamento pela Rua Sapucaia quando se aproximavam do "trio", conhecido ponto de drogas, avistou duas pessoas. Com a aproximação da viatura, ambos os indivíduos correram em direções opostas. Seu parceiro desembarcou da viatura e perseguiu um deles. Foi com a viatura e quando os alcançou, o réu já estava abordado por seu parceiro. Viu ainda que o réu dispensou uma pouco antes de parar e ser abordado. Acompanhou as buscas e recolheu a pochete que continha porções de cocaína, crack e maconha, bem como dinheiro. Não viu se houve a localização de drogas com o réu. O réu admitiu que vendia drogas no local e que era a primeira vez que o fazia, por não ser do bairro.

No mesmo sentido o depoimento do policial militar Eliseo Marcos Dos Santos Ortelan, que confirmou ter visto o réu em conhecido ponto de venda de drogas, acompanhado de outra pessoa sentado em um banco. Quando da aproximação da viatura, ambos correram e perseguiu o réu à pé. Quando percebeu que seria abordado, o réu dispensou uma pochete. Com o réu, encontrou 20 porções de cocaína e 10 de crack em seu bolso. Na pochete continha cocaína crack e maconha, além de dinheiro. O réu confessou estar na prática do tráfico no local.

Dessa forma, claro é dos autos que o réu foi visto sentado em ponto de venda de drogas ao lado de outra pessoa não identificada e, tão logo avistaram a viatura policial, puseram-se em fuga.

O réu foi perseguido pelo policial Eliseo e, quando percebeu que seria abordado, dispensou uma pochete contendo porções de cocaína, crack e maconha, além de valores

em dinheiro.

Com ele foram ainda apreendidas porções de cocaína e crack.

É de se ver, ainda, que os policiais não conheciam o réu e motivos não tinham para uma falsa incriminação. Ademais, o policial perseguiu apenas o acusado, vendo o momento em que ele dispensou a bolsa.

Mas não é só. Num momento de alta inflação, o réu conseguiu que a porção de cocaína fosse vendida com 50% de desconto, numa promoção jamais vista.

É óbvio, pois, que buscou alterar os fatos numa tentativa incipiente de se livrar de sua responsabilidade penal.

Não se pode esquecer, ainda, que na fase policial o réu confessou detalhadamente os fatos, não sendo crível a versão de que permaneceu silente.

Assim, a quantidade e variedade de drogas que o réu trazia consigo não permitem outra conclusão que não a destinação ao consumo de terceiros.

De rigor, pois, sua condenação.

Passo a dosar a pena do acusado.

O réu é reincidente (Proc. 0019174-20.2011.8.26.0451 e 0021162-42.2012.8.26.0451 - fls. 131/133), pelo que sua pena é de ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em seis anos de reclusão mais o pagamento de seiscientos dias-multa.

A reincidência é prova inequívoca de seu reiterado envolvimento em atividades criminosas, de forma a afastar a aplicação do redutor previsto pelo artigo 33, § 4º, da Lei 11343/2006.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR o réu MARCOS ROBERTO PIRES DE ABREU - (RG: 41.751.822, filho de Antonio Carlos Pires de Abreu e Rosana Aparecida da Silva) a uma pena de seis anos de reclusão, mais o pagamento de seiscientos dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Diante da reincidência e da pena aplicada, não faz jus aos benefícios previstos pelos artigos 44 e 77 do C.P.

Pelos mesmos motivos, deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado.

Respondeu ao processo preso e, levando-se em conta que sempre que se viu em liberdade voltou a delinquir, não poderá recorrer solto.

Não tendo sido demonstrada a origem lícita dos valores apreendidos em seu poder, de se concluir que eram provenientes da venda de entorpecentes, ainda mais porque se encontravam juntamente com a droga. Assim, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11343/2006, decreto a perda dos valores apreendidos em poder do réu e determino que, com o trânsito em julgado da decisão, sejam depositados em conta bancária pertencente ao FUNAD.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol de culpados.

Custas na forma da lei, observadas as regras da gratuidade.

Serve a presente, devidamente assinada, como ofício para recomendação do acusado no presídio em que se encontra recolhido, encaminhando-se por e-mail.

P.I.C.

Piracicaba, 12 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA